上海大学《商学法》2006-2007 学年第二学期考试试题

选择题（每题 1 分，共 20 分）

由银行以外的人作为出票人并由银行承兑付款的汇票是（）。

A、银行汇票　　B、商业承兑汇票

C、银行本票　　D、银行承兑汇票

张三签发的以李四为收款人的支票，小写金额为 1000 元，大写金额为 10000 元，则（）。

李四可以请求支付的票据金额是 10000 元

李四可以请求支付的票据金额是 1000 元

票据无效，李四不享有票据权利

李四可以行使的票据权利以张三追认的数额为准

票据权利包括（）。

A、背书权与抗辩权　　B、拒绝承兑权和拒绝付款权

C、付款请求权和追索权　　D、背书权和支付请求权

票据的取得必须给付对价，无对价取得票据的持票人与其前手的关系是（）。

不管前手是否享有票据权利，持票人享有票据权利

不管前手是否享有票据权利，持票人不得享有票据权利

持票人享有的票据权利不得优于其前手所享有的票据权利

持票人是否享有票据权利，与其前手的票据权利状态无关

以证券的作用为标准，证券有证权证券和设权证券之分。票据法所称票据，（）。

是证权证券

是设权证券

在票据背书转让前是设权证券，在转让后是证权证券

有时是设权证券，有时是证权证券

下列背书行为有效的是（）。

将金额一万元的汇票以背书转让其中的五千元

背书时载明“不得转让”字样

委托收款背书的被背书人将票据转让给他人

将汇票金额分别背书转让给合伙人王某和李某

甲为帮助乙支付一笔货款，开出支票一份。甲在“用途”一栏填上“代乙付货款”。关于甲的行为的下列观点中正确的是（）。

甲的行为不构成票据代理

甲的行为属于票据代理，此支票的出票人是甲

甲的行为属于票据代理，此支票的出票人是乙

甲的行为属于票据代理，但票据责任仍然由甲承担

在我国，本票和支票的区别主要体现在（）。

A、付款人不同　　B、出票人不同
C、收款人不同　　D、交易范围不同

背书转让与一般债权转让的主要不同在于（）。
背书转让无须通知票据债务人，一般债权转让应当通知债务人
背书人转让票据后退出票据关系，一般债权人转让债权后不退出债权债务关系
背书转让属于不要式行为，一般的债权转让都是要式行为
背书转让的只能是财产权，一般债权转让的既可以是财产权也可以是人身权

10、支票的持票人应当自出票之日起（）日内提示付款。
A、30　　B、20
C、15　　D、10

11、根据我国保险法的规定，保险人应当采取（）、（）的企业组织形式。
A、独资　　B、合伙
C、股份有限公司　　D、国有独资公司

12、（）负有支付保险费的义务。
A、投保人　　B、保险人
C、被保险人　　D、受益人

13、代位求偿权存在于（）。
A、生存保险　　B、死亡保险
C、健康保险　　D、第三者责任保险

14、保险利益是指投保人对保险标的具有的（）。
A、法律上承认的利益　　B、当事人约定的利益
C、财产利益　　D、精神利益

15、（）保险合同的投保人、被保险人的变更应经保险人同意。
A、人身保险　　B、财产保险
C、信用保险　　D、货物运输保险

16、人身保险以外的其他保险的被保险人或者受益人，对保险人请求赔偿或者给付保险金的权利，自其知道或者应当保险事故发生之日起（）年不行使而消灭。
A、1　　B、2　　C、3　　D、4

17、保险事故发生后，被保险人采取的合理的必要的防止、减少损失的措施所发生的费用，由保险人在（）另行计算。
A、保险价值以外　　B、保险价值以内
C、保险赔偿金额以内　　D、保险赔偿金额以外

18、以死亡为给付保险金条件的合同，未经被保险人（）的，合同无效。
A、同意　　B、认可保险金额

大学答案帮手

C、书面同意　　D、书面同意并认可保险金额

19、财产保险合同，如果超额保险，（）。
A、该保险合同无效　　B、该保险合同的超额部分无效
C、恶意投保的无效　　D、善意投保的有效

20、根据我国票据法的规定，票据的取得，下列需要支付对价的情形是（）。
A、买卖　　B、继承
C、赠与　　D、税收

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）
票据丧失，失票人可以及时通知票据的付款人（），但是，未记载付款人或者无法确定付款人及其代理人的票据除外。

2、（）、日期、收款人名称不得更改，更改的票据无效。

3、背书不得附有条件。背书时附有条件的，（所附条件不具有汇票上的效力）。

4、付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，（）。

5、保证人为二人以上的，保证人之间承担（）。

6、人身保险投保人的复效申请应当在人身保险合同效力中止后的（）年内提出。

7、受益人通常存在于（）保险中。

8、保险合同的射幸性是由保险事故发生的（）所决定。

9、受益人是指（）保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。

10、对于保险合同的条款，保险人与投保人、被保险人或者受益人有歧义时，人民法院或者仲裁机关应当作（）被保险人和受益人的解释。

三、判断并改错题（每题 2 分，共 10 分）
汇票上的付款日期、付款地为汇票上的绝对必要记载事项。

我国的本票包括银行本票和商业本票。

3 、根据我国保险法的规定，人身保险的投保人对家庭成员具有保险利益。

4、人身保险合同的宽限期为 60 日。

5、保险标的是指作为保险对象的财产及人的寿命。

四、名词解释（每题 4 分，共 16 分）
挂失止付

2、汇票

3、保险

4、保险利益

五、简答题（每题 7 分，共 14 分）
1、付款请求权与追索权的区别是什么？

2、保险法上最大诚信原则

六、案例分析（每题 10 分，20 分）
案例分析一：
A 公司开出一张收款人为 B 公司，付款人为 C 银行的银行承兑汇票，B 公司因与 D 厂发生了货物买卖关系而将该银行承兑汇票转让给了 D 厂，D 厂又将其背书转让给了 E 公司。E 公司在票据到期日请求 C 银行付款时遭拒绝。为此，E 公司要求 B 公司承担票据责任。
B 公司认为，D 厂所供货物有明显的质量瑕疵，故拒绝付款。
问：
（1）假定上述若干次背书均为有效背书，E 公司要求 B 公司承担票据责任的请求是否合法？为什么？（2 分）
（2）假定 E 公司是善意取得票据，那么 B 公司的抗辩是否合法？为什么？（3 分）
（3）假如 E 公司直接向 D 厂追索，D 厂清偿后继续向 B 公司追索，B 公司可以对 D 厂抗辩吗？为什么？（3 分）
（4）、什么是票据抗辩？（2 分）

案例分析二：
某小学为全体小学生投保了学生团体平安险的意外伤害保险，每人保险金额 10000 元，保险期限为 2002 年 9 月 1 日至 2003 年 8 月 31 日，保险费为 2 元，保险人承担被保险人因意外伤害而导致的伤、残、死亡的给付保险金的责任，但被保险人在两年以内自杀的、被保险人故意犯罪导致自身伤、残、死亡的，投保人、受益人故意造成被保险人疾病、伤、残、死亡的，保险人不承担给付保险金的责任。该小学小学生林东东也参加了保险，通过学校缴纳了保险费。
因林东东母亲与父亲离婚，林东东与姐姐与母亲共同生活。林东东母亲后与谢明再婚，林东东与姐姐、母亲、继父谢明共同生活。所以，当学校老师要求林东东填写人身保险的受益人时，林东东就填写了继父谢明的名字。
再婚后，林东东的母亲与谢明因感情不和，经常吵架。在一次吵架中，谢明杀死了林东东的母亲，并用刀砍伤了林东东。几日后，林东东也因伤重不治身亡。
问：
（1）本人身保险理赔案中的受益人是谁？（3 分）
（2）保险人能否以受益人故意造成被保险人死亡为由而拒绝给付保险金？（3 分）
（3）保险金应当由谁领取？（4 分）

大学答案帮手